



Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

§ 20 Bereicherungsrecht

A. Einführung

- Das **Bereicherungsrecht**, auch „Recht der ungerechtfertigten Bereicherung“ oder „Kondiktionsrecht“ genannt, ist den **§§ 812 ff. BGB** geregelt.
- Ähnlich dem Deliktsrecht handelt es sich um ein sog. „gesetzliches Schuldverhältnis“, d.h. das Schuldverhältnis entsteht kraft Gesetzes und nicht durch Vereinbarung. Ziel des Bereicherungsrechts ist es, **ungerechte Vermögensverschiebungen auszugleichen**. Bei Vorliegen der Voraussetzungen der §§ 812 ff. BGB entstehen die dort geregelten Ansprüche also gewissermaßen automatisch.
- Im Unterschied zum Deliktsrecht stehen die Anspruchsgrundlagen des Bereicherungsrechts allerdings häufig in einer engen Beziehung zu vertraglichen Schuldverhältnissen. Das liegt vor allem daran, dass das Bereicherungsrecht Vermögensverschiebungen rückgängig machen will, für die kein Rechtsgrund besteht. Ob ein solcher Rechtsgrund vorliegt, ist wiederum häufig eine Frage des Vertragsrechts, da insbesondere Verträge einen wirksamen Grund für die Verschiebung von Vermögenspositionen zwischen Privaten darstellen können.
- Im Folgenden werden wir uns die drei wichtigsten Anspruchsgrundlagen des Bereicherungsrechts ansehen: Die sog. **„Leistungskondiktion“** gem. **§ 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB**, die sog. **„Nichtleistungskondiktion“** nach **§ 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB** und die **Kondiktion wegen Verfügung eines Nichtberechtigten** nach **§ 816 Abs. 1 S. 1 BGB**.
- Wie wir im Folgenden noch sehen werden, stellt das Bereicherungsrecht oft das fehlende Puzzlestück in Fällen aus anderen Rechtsbieten dar, die wir in der Vergangenheit bereits behandelt, aber auf dem damaligen Stand unserer Vorlesung noch nicht abschließend lösen konnten. Das gilt beispielsweise für das Anfechtungsrecht (Foliensatz § 5) und das Sachenrecht (Foliensatz § 18). Zum Verständnis des Bereicherungsrechts ist es deshalb besonders wichtig, vernetzt zu denken und die Vorschriften des Bereicherungsrechts im Kontext anderer Rechtsgebiete zu sehen.

§ 20 Bereicherungsrecht

B. Die Leistungskondiktion

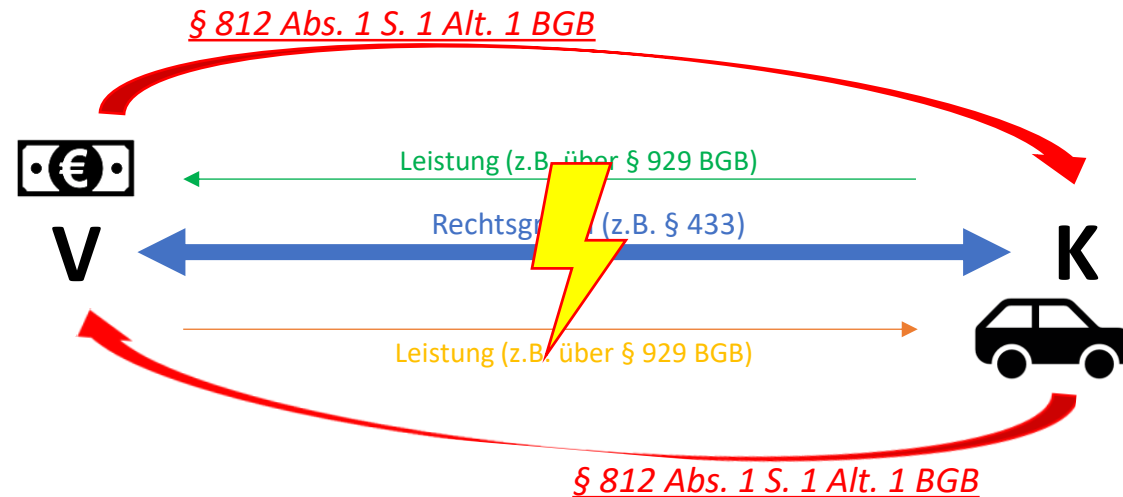
- Der Anspruch auf **Leistungskondiktion** ist in **§ 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB** geregelt.
- § 812 Abs. 1 S. 1 BGB lautet in Gänze:
- „Wer **durch die Leistung** eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten **etwas ohne rechtlichen Grund erlangt**, ist ihm **zur Herausgabe verpflichtet**.“
- Aus dem Normtext lässt sich bereits das ganze Prüfungsschema der Leistungskondiktion herauslesen:

1. Etwas erlangt

2. Durch Leistung

3. Ohne Rechtsgrund

Rechtsfolge: Herausgabe des Erlangten



- Wir werden uns die einzelnen Tatbestandsmerkmale und ihre Definitionen im Folgenden im Detail ansehen. Bereits jetzt lohnt es sich aber, sich den Zweck dieses Anspruchs deutlich zu machen: Es geht um Fälle, in denen ein **Leistungsaustausch stattgefunden** hat, sich aber i.d.R. hinterher herausstellt, dass es hierfür an einem wirksamen Rechtsgrund gemangelt hat, so dass der **Leistungsaustausch** wieder **rückabgewickelt** werden soll. Wie sich aus § 812 Abs. 1 S. 2 BGB ergibt, ist es hierbei ohne Belang, ob der Rechtsgrund von Anfang an nicht bestand (dann S. 1) oder zunächst bestand und dann später weggefallen ist (dann S. 2). Es werden also in der Regel auf Verfügungsebene Dinge deshalb zurückgewährt, weil es auf Verpflichtungsebene an einem Grund für den Leistungsaustausch mangelt.

§ 20 Bereicherungsrecht

1. Etwas erlangt

- Das erste Tatbestandsmerkmal einer Leistungskondiktion ist, dass der Anspruchsgegner (irgend-)etwas erlangt haben muss. Unter einem **erlangten Etwas** versteht man „**jede vorteilhafte Rechtsposition**“/ „**jeden Vermögensvorteil**“
- Nach dieser weiten Definition kommt im Grunde genommen alles in Betracht, was für den Anspruchsgegner rechtlich bzw. vermögensmäßig irgendwie positiv ist, insbesondere:
 - Erwerb von Rechten (bspw. Eigentum und/oder Besitz an einer Sache)
 - Befreiung von einer Verbindlichkeit (bspw. durch Begleichung der Forderung eines Dritten)
 - Dienstleistungen u.Ä. (bspw. Beförderung von A nach B, Ersparnis von Aufwendungen)

2. Durch Leistung

- Als zweites Tatbestandsmerkmal muss das erlangte Etwas durch Leistung erlangt worden sein. Eine **Leistung ist** nach gängiger Definition „**jede bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens**“.
- Hierunter fallen insbesondere Dinge, die eine Person einer anderen zur Erfüllung einer (vermeintlichen) vertraglichen Verpflichtung hat zukommen lassen, beispielsweise:
 - Übertragung von Eigentum und Besitz an einer Sache zur Erfüllung eines Kaufvertrags
 - Erbringung einer bestimmten Tätigkeit bzw. Erwirkung eines bestimmten Erfolges aufgrund eines Dienst- oder Werkvertrags

Beispiel für beide Tatbestandsmerkmale:

- V schließt mit K einen Kaufvertrag über einen VW Polo ab. Nachdem K gezahlt hat, bringt V den Wagen zu K's Haus und übergibt ihm die Autoschlüssel. Dann hat der K etwas erlangt, nämlich Eigentum und Besitz am VW Polo, und zwar durch Leistung des V, weil dieser das Vermögen des K dahingehend bewusst und zweckgerichtet vermehrt hat.

§ 20 Bereicherungsrecht

3. Ohne Rechtsgrund

- Das Tatbestandsmerkmal „**ohne Rechtsgrund**“ ist häufig diejenige Voraussetzung im Rahmen eines Kondiktionsanspruchs, in dem die eigentliche Musik spielt. Hier muss man nun prüfen, ob es (irgend-)einen rechtlich wirksamen Grund für die Vermögensverschiebung gibt, der als Basis dafür dienen kann, dass der Anspruchsgegner das Erlangte behalten darf. Nur wenn dies nicht (!) der Fall ist, ist das Tatbestandsmerkmal erfüllt und ein Anspruch aus § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB möglich.
- **Am häufigsten kommt als konkret möglicher Rechtsgrund ein Vertrag ist Betracht.** Ist dies der Fall, muss geprüft werden, ob ein potenzieller Vertrag tatsächlich (noch) besteht und die aus ihm folgenden Verpflichtungen einen Grund für den Erhalt der Leistung bieten. Letzteres wäre z.B. dann nicht der Fall, wenn jemand aus Versehen etwas ganz anderes leistet, als er vertraglich versprochen hat (etwa, weil er aus Versehen eine andere Sache eingepackt und versendet als er verkauft hat).
- Einer der **relevantesten Unterfälle ist die Anfechtung eines Vertrages**. Der Anspruch aus § 812 Abs. 1 S. 1 BGB bietet nämlich die Antwort auf die Frage, was eigentlich genau mit den zur Erfüllung übertragenen Rechtspositionen geschieht, wenn eine Anfechtung nach den §§ 119 ff. BGB erfolgreich war: Sie sind im Wege der Leistungskondition zurückzugewähren. Für die Anspruchsprüfung bedeutet dies nun, dass das Zustandekommen und eventuelle Erlöschen des Vertrages innerhalb des Tatbestandsmerkmals „ohne Rechtsgrund“ ggf. „**inzident**“ (= da hineingequetscht) zu prüfen sind.

Beispiel (aus unserer Probeklausur):

V verkauft K ein Buch, wobei er irrtümlich einen anderen Preis erklärt, als er eigentlich gewollt hat, so dass er anschließend die Anfechtung erklärt. Nun will V das Buch von K wieder herausverlangen.

Innerhalb des Tatbestandsmerkmals „ohne Rechtsgrund“ müsste nun all das geprüft werden, was wir auch in der **Probeklausur** geprüft haben (also Vertragsschluss und anschließende Anfechtung nach § 119 Abs. 1 Alt. 2 BGB). Als Ergebnis ließe sich dann feststellen, dass kein Rechtsgrund (mehr) besteht (s. § 142 Abs. 1 BGB) und V das Buch nach § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB deshalb herausverlangen kann.

- **Hinweis für Spezialisten:** Es ist umstritten, ob Anfechtungsfälle im Sinne von § 812 Abs. 1 BGB unter Satz 1 (von vornherein kein Rechtsgrund) oder Satz 2 (späterer Wegfall des Rechtsgrundes) fallen. Das liegt daran, dass die Anfechtung zwar später erklärt wird (spricht für S. 2), allerdings auch „ex tunc“ wirkt (spricht für S. 1). (Welcher Ansicht Sie folgen, wäre in einer Klausur ihnen überlassen.)

§ 20 Bereicherungsrecht

Rechtsfolge: Herausgabe des Erlangten

- Liegen alle drei Tatbestandsmerkmale vor, sieht **§ 812 Abs. 1 in Verbindung mit § 818 Abs. 1 BGB** als **Rechtsfolge** grundsätzlich die **Herausgabe des Erlangten** an den Anspruchsteller vor.
- Wie § 818 Abs. 1 BGB klarstellt, sind hiervon ggf. auch die gezogenen Nutzungen (bspw. Geld, das mit der Verwendung einer Sache verdient wurde) oder Surrogate (bspw. eine bei Zerstörung einer Sache erhaltene Versicherungssumme) umfasst.
- Ist die **Herausgabe** des Erlangten nach § 818 Abs. 1 BGB **unmöglich**, hat der Bereicherungsschuldner stattdessen grundsätzlich **Wertersatz** gem. **§ 818 Abs. 2 BGB** zu leisten. Das gilt zum einen für den Fall, dass die Herausgabe einer erlangten Sache nach § 275 Abs. 1 BGB später unmöglich wird, weil diese bspw. in der Zwischenzeit zerstört worden ist. Zum anderen betrifft dies Fälle, in denen ein erlangtes Etwas seiner Natur nach gar nicht herausgegeben werden kann, wie etwa bei erlangten Dienstleistungen (bspw. eine Flugreise von A nach B).
- Von der Wertersatzpflicht des § 818 Abs. 2 BGB macht **§ 818 Abs. 3 BGB** allerdings eine wichtige Ausnahme für den Fall der sog. **Entreicherung**. Ist das erlangte Etwas im Vermögen des Bereicherungsschuldners ersatzlos weggefallen, schuldet er keinen Wertersatz. In diesem Fall besteht grundsätzlich keine Wertersatzpflicht. Das ist bspw. der Fall, wenn eine geleistete Sache noch vor der Herausgabe ersatzlos zerstört wird.
- Auch hiervon macht das Gesetz allerdings wiederum eine wichtige Rückausnahme: Gem. § 818 Abs. 4 in Verbindung mit § 819 Abs. 1 in Verbindung mit §§ 292, 989, 990 BGB (lange §§-Kette, nicht merken) greift die Privilegierung aus § 818 Abs. 3 BGB u.a. dann nicht, wenn der Bereicherungsschuldner den Mangel des Rechtsgrundes kennt, stattdessen haftet der Schuldner dann verschärft. Weiß jemand also beispielsweise bei Erhalt einer Sache, dass der zugrundeliegende Vertrag unwirksam ist (bspw. weil der Vertragspartner ein Kind war) oder er durch Anfechtung unwirksam gemacht werden kann, muss er auch dann Wertersatz leisten, wenn die Sache ohne sein Zutun zerstört wird und er nicht mehr bereichert ist.
- **Hinweis:** Die Einzelheiten des Umfangs des Herausgabeanspruchs sind bisweilen kompliziert (für Interessierte: Stichwort „Saldotheorie“) und sollen uns an dieser Stelle nicht weiter interessieren. Wichtig ist, dass sie die Grundlagen des § 818 BGB verstanden haben.

§ 20 Bereicherungsrecht

C. Die Nichtleistungskondiktion

- Der Anspruch auf **Nichtleistungskondiktion** ist in **§ 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB** geregelt.
- Im Unterschied zur Leistungskondiktion zielt diese Anspruchsgrundlage nicht auf Fälle ab, in denen jemand etwas ungerechtfertigter Weise „durch Leistung“ erlangt hat, sondern stattdessen „**in sonstiger Weise**“ und „**auf dessen** (= des Bereicherungsgläubigers) **Kosten**“ erlangt hat.
- Das Prüfungsschema der Eingriffskondiktion lautet daher:
 1. Etwas erlangt
 2. In sonstiger Weise auf Kosten des Gläubigers
 3. Ohne Rechtsgrund

Rechtsfolge: Herausgabe des Erlangten

- Wie Sie sehen ändert sich gegenüber der Leistungskondiktion nur das zweite Tatbestandsmerkmal (das wiederum streng genommen aus zwei Untertatbestandsmerkmalen besteht). Um zu bestimmen, wann jemand etwas „in sonstiger Weise“ vom Bereicherungsgläubiger erlangt hat, haben Rechtsprechung und Rechtswissenschaft verschiedene Theorien und Untergruppen entwickelt, die wir hier nicht im Einzelnen durchgehen wollen. Zum besseren Verständnis schauen wir uns hier nur einen Beispielsfall der Untergruppe der sog. „Eingriffskondiktion“ an, bei der jemand in den **Zuweisungsgehalt eines fremden Rechts eingegriffen** hat und deswegen zur Herausgabe verpflichtet ist.

Beispiel:

A stellt Kinderschokolade her und möchte sein Produkt aufmerksamkeitswirksam bewerben. Zu diesem Zweck schaltet er großflächige Werbeanzeigen, auf denen er ungefragt ein Foto des Fußballers Manuel N. mit ausgestrecktem Daumen verwendet.

→ Anspruch N aus §§ 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2, 818 Abs. 2 BGB (in Höhe der üblichen Lizenzgebühr; vgl. § 22 KunstUrhG)

§ 20 Bereicherungsrecht

D. Die Kondiktion nach § 816 Abs. 1 S. 1 BGB

- Der Anspruch auf **Kondiktion wegen Verfügung eines Nichtberechtigten** ist in **§ 816 Abs. 1 S. 1 BGB** geregelt.
- Dogmatisch handelt es sich um einen speziell geregelten Fall der Eingriffskondiktion in Form eines Ausgleichs für einen unberechtigten Eingriff in das Eigentumsrecht. Er hat folgende Elemente:

1. Verfügung

2. Entgeltlich

3. Nichtberechtigten

4. Wirksamkeit gegenüber dem Berechtigten

Rechtsfolge: Herausgabe des durch die Verfügung Erlangten

- Eine Verfügung bzw. ein **Verfügungsgeschäft** ist, wie wir bereits gelernt haben „ein Rechtsgeschäft, durch das ein **Recht unmittelbar aufgehoben, übertragen, seinem Inhalt nach verändert oder belastet** wird“. (s. Foliensatz § 6, S. 4). **Entgeltlichkeit** bedeutet, dass der Bereicherungsschuldner für die Verfügung eine **Gegenleistung** erhalten hat. Das Merkmal der Nichtberechtigung ist immer dann erfüllt, wenn der Bereicherungsschuldner nicht Inhaber des jeweiligen Rechts war und trotzdem darüber verfügt hat. Die Wirksamkeit gegenüber dem Berechtigten bedeutet wiederum, dass diese Verfügung auch rechtlich erfolgreich war.
- Der wichtigste Unterfall des § 816 Abs. 1 S. 1 BGB ist der **gutgläubige Erwerb nach den §§ 932 ff. BGB**, den wir in unserer Vorlesungseinheit zum Sachenrecht behandelt haben (Foliensatz § 18, S. 6 ff.). Ist dieser wirksam, kann der ursprüngliche Eigentümer vom unberechtigt Verfügenden als Ausgleich für den Verlust seines Eigentums die erhaltende Gegenleistung herausverlangen. Relevant ist dieser Anspruch vor allem dann, wenn dem ursprünglichen Eigentümer im Einzelfall keine anderen Ansprüche zur Verfügung stehen oder der erzielte Kaufpreis noch über dem eigentlichen Wert der Sache liegt.

Beispiel (aus Foliensatz § 18, S. 8):

A verleiht B ihr Fahrrad, das diese zum Preis von 50€ an die gutgläubige C veräußert.

→ Anspruch A gegen B aus §§ 816 Abs. 1 S. 1 BGB i.H.v. 50€

§ 20 Bereicherungsrecht

Main Take-Away

- Das **Bereicherungsrecht** oder „Kondiktionsrecht“ ist in den **§§ 812 ff. BGB** geregelt.
- Zweck des Bereicherungsrechts ist es, Vermögensverschiebungen, für die es keinen rechtlichen Grund gibt, auszugleichen bzw. wieder rückgängig zu machen.
- Die drei wichtigsten Anspruchsgrundlagen des Bereicherungsrechts sind die „**Leistungskondiktion**“ gem. **§ 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB**, die „**Nichtleistungskondiktion**“ gem. **§ 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB** und die **Kondiktion wegen Verfügung eines Nichtberechtigten** gem. **§ 816 Abs. 1 S. 1 BGB**.
- Die **Tatbestandsmerkmale** einer **Leistungskondiktion** sind, dass der Bereicherungsschuldner „**etwas erlangt**“ hat, worunter „jede vorteilhafte Rechtsposition“ fällt, dass dies durch „**Leistung**“ des Bereicherungsgläubigers im Sinne einer „bewussten und zweckgerichteten Mehrung fremden Vermögens“ geschehen ist und dass es hierfür „**keinen Rechtsgrund**“ gab. Ein **wichtiger Unterfall** ist der spätere Wegfall eines ursprünglichen Rechtsgrundes i.S.v. § 812 Abs. 2 S. 2 BGB durch **wirksame Anfechtung eines Vertrages**.
- Die **Nichtleistungskondiktion** betrifft Fälle, in denen der Bereicherungsschuldner gegenüber dem Bereicherungsgläubiger „in sonstiger Weise“ und „auf dessen Kosten“ etwas ohne Rechtsgrund erlangt hat. Beim Unterfall der Eingriffskondiktion geschieht dies durch Eingriff in den Zuweisungsgehalt eines fremden Rechts.
- Die **Rechtsfolge** eines Anspruchs aus § 812 Abs. 1 BGB ist die **Herausgabe des Erlangten, § 818 Abs. 1 BGB**. Ist die Herausgabe nicht möglich, kann Wertersatz verlangt werden, **§ 818 Abs. 2 BGB**. Der Wertersatz ist ausgeschlossen, wenn der Bereicherungsschuldner entreichert ist (**§ 818 Abs. 3 BGB**), es sei denn, er haftet verschärft nach **§ 818 Abs. 4 BGB**, insbesondere weil er den Mangel des rechtlichen Grundes kannte.
- Der wichtigste Anwendungsfall der **Kondiktion wegen Verfügung eines Nichtberechtigten** nach § 816 Abs. 1 S. 1 BGB ist der gutgläubige Erwerb nach den §§ 932 ff. BGB. Durch den Kondiktionsanspruch kann der ursprüngliche Eigentümer als Rechtsfolge die durch die unberechtigte Verfügung erlangte Gegenleisten (bspw. einen Kaufpreis) herausverlangen.⁹